AO JUÍZO DA UPJ DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE GOIÂNIA

LÍDIA BARROS NERCESSIAN, brasileira, servidora pública, solteira, portadora do RG nº 4366362 DGPC GO, inscrita no CPF sob o nº 008.773.141-01, residente e domiciliada na Rua T-64, Qd. 156, Lote 22, Apto. 804, Setor Bueno, Goiânia - GO, CEP: 74.230-110, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência por intermédio de seu advogado subscritor, endereço eletrônico: jarbasjr.adv@gmail.com, propor:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

em face de **FGR JARDINS GRAMADOS SPE LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.281.888/0001-83, com sede na Av. Primeira Avenida, Quadra 01-B, Lotes 16/17 e 18, Sala 37, Condomínio Empresarial Village, Bairro Cidade Vera Cruz, Aparecida de Goiânia - GO, CEP: 74.934-600, endereço eletrônico: juridico@fgr.com.br:

I – DOS FATOS

A autora firmou com a requerida contrato para aquisição de uma casa (edificação residencial unifamiliar) imóvel localizado no Empreendimento Jardins Lyon, Lote 10, Quadra 16, cuja entrega estava prevista para **30/04/2025**, acrescida de prazo de tolerância de **6 meses**, o que projetava o prazo final de entrega para **30/10/2025.** Todavia, mesmo ultrapassado o limite máximo contratualmente previsto, o imóvel ainda não foi entregue.

A situação torna-se ainda mais grave diante da informação repassada pela própria empresa, segundo a qual a entrega somente ocorrerá ao longo do ano de 2026, evidenciando atraso substancial e completamente injustificável.

Importante destacar que a autora sempre cumpriu integralmente suas obrigações contratuais, realizando o pagamento de todas as parcelas de forma

pontual. Apesar disso, vem sendo submetida a cobranças manifestamente abusivas, como IPTU e taxa associativa, mesmo sem ter recebido o imóvel, sem ter acesso à posse e sem usufruir de qualquer benefício relacionado à unidade adquirida.

Além disso, o contrato firmado apresenta graves problemas na estrutura de financiamento, pois a requerida impõe capitalização mensal de juros, atrelada à utilização da Tabela Price, o que, aliado ao expressivo atraso na entrega, torna excessivamente oneroso e desequilibrado o vínculo contratual.

Importante salientar que até a presente data a autora realizou o pagamento de R$ 162.669,16 (cento e sessenta e dois mil seiscentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos) referentes as parcelas do contrato. A autora também realizou o pagamento da comissão de corretagem no valor de R$ 50.999,75 (cinquenta mil novecentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos) e ainda R$ 1.313,82 (um mil trezentos e treze reais e oitenta e dois centavos) de IPTU do lote referente a 2024, cobrado indevidamente pela requerida.

Diante desse cenário de inadimplemento absoluto por parte da requerida, somado às práticas contratuais abusivas, resta evidente que o contrato deve ser rescindido por culpa exclusiva da empresa, com a devolução de todos os valores pagos pela autora, com juros e correção monetária desde os respectivos reembolsos.

I.I - DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

A autora não reúne condições financeiras para arcar, de forma imediata e integral, com as custas iniciais do processo, especialmente diante de sua renda mensal limitada e do atual comprometimento de seu orçamento familiar. Embora não se trate de pessoa absolutamente hipossuficiente a ponto de justificar a isenção total, é inegável que o pagamento à vista implicaria oneroso sacrifício, capaz de comprometer seu sustento básico e o de sua família.

O Código de Processo Civil, atento ao princípio constitucional do acesso à justiça (art. 5°, XXXV, da Constituição Federal), expressamente prevê, em seu art. 98, § 6°, a possibilidade de parcelamento das custas judiciais, justamente para casos como o

presente, nos quais a parte não consegue suportar integralmente o pagamento imediato, mas reúne condições de arcar com a despesa de forma gradual e equilibrada.

No caso concreto, a autora enfrenta compromissos financeiros ordinários que absorvem parcela significativa de sua renda — despesas com moradia, alimentação, transporte e cuidado com familiares — tornando inviável o desembolso de valor elevado de uma só vez. Tal realidade não a impede de litigar, mas demonstra que a exigência de pagamento integral e à vista representa obstáculo desproporcional ao exercício de seu direito de ação.

Assim, não é razoável impor à demandante o pagamento imediato das custas sob pena de violar o mandamento constitucional da inafastabilidade da jurisdição, sobretudo considerando que o legislador processual previu mecanismo próprio para acomodar situações de restrição financeira temporária.

Diante desse cenário, a autora requer, com base no art. 98, § 6º, do CPC, que o juízo autorize o parcelamento das custas processuais iniciais em 10 (dez) parcelas, de modo a compatibilizar:

- o direito fundamental de acesso à justiça;
- a preservação da capacidade financeira da autora; e
- o regular andamento do processo.

Destaca-se que o pedido de parcelamento não acarreta prejuízo à parte contrária nem compromete a marcha processual, tratando-se de solução equilibrada e adequada ao caso concreto.

Por tais razões, requer o deferimento do pagamento parcelado das custas processuais, em 10 (dez) parcelas mensais sucessivas, cujo valor seja acessível à realidade financeira da autora, garantindo-lhe o pleno acesso ao Judiciário.

II – DO DIREITO

II.1 – DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

O contrato firmado entre as partes se enquadra perfeitamente na modalidade de relação de consumo, pois envolve a aquisição de imóvel por particular para finalidade residencial, sendo a autora destinatária final do serviço prestado.

A requerida, por sua vez, atua profissionalmente na atividade de incorporação e construção, sendo inequívoca sua condição de fornecedora nos termos dos artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à natureza consumerista dos contratos de promessa de compra e venda de unidades imobiliárias, o que determina a incidência de todas as garantias protetivas previstas no CDC, especialmente aquelas relacionadas à boa-fé objetiva, informação adequada, responsabilidade objetiva e equilíbrio contratual. Não se trata de mera opção, mas de imposição legal, reforçada pelos princípios constitucionais de proteção ao consumidor (art. 5°, XXXII, CF). O mesmo entendimento é proferido nas decisões do TJGO:

> APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DOCONSUMIDOR. APLICAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CORREÇÃO DAS PRESTAÇÕES POR ÍNDICEDIFERENTE DO CONSTANTE NA PROPOSTA DE COMPRA E VENDA. HONORÁRIOS 1.Ao ter a apelante feito prova, por meio do extrato bancário, que o recolhimento em dobro das custas do recurso deu-se no mesmo dia e dentro do prazo legal, não há falar-se na aplicação da pena de deserção. 2. **Tem incidência a legislação consumerista nas ações que versam sobre contrato de compromisso de compra e venda de imóvel firmado entre incorporadora e destinatário final, cuja responsabilidade, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva.** 3. Ao ter a empresa recorrente, sem anuência da contratante, expedido contrato de compra e venda em desconformidade com o que consta na proposta de compra e venda, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe, a fim de que seja aplicado o índice que teve ciência a consumidora quando adquiriu o imóvel. 4. Majora-se os honorários recursais nos termos do artigo85, § 11 do CPC. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJGO - apelação n°0123374-62.2013.8.09.0134. Relator: Gerson Santana Cintra, 3ª Câmara Cível. Data do

julgamento:11/04/2019. Data da publicação: 11/04/2019) (negritei e grifei)

Ao atrair a incidência do CDC, fica caracterizada a responsabilidade objetiva da requerida por falhas na prestação do serviço, pouco importando eventual justificativa subjetiva ou alegações de dificuldades externas, portanto, a empresa vendedora assume integralmente o risco de sua atividade e deve responder pelos danos causados ao consumidor.

II.2 – DO ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA E DA CULPA EXCLUSIVA DA REQUERIDA

A entrega da unidade estava prevista para 30/04/2025, além de prazo de tolerância de 180 dias, o que postergaria a conclusão máxima até 27/10/2025. Porém, à míngua de justificativas concretas, técnicas e idôneas, a obra não foi concluída nem disponibilizada para a autora no prazo contratual. Pelo contrário: a própria requerida, em suas comunicações, admite que a entrega somente ocorrerá em algum momento de 2026, revelando atraso substancial, grave e incompatível com a boa-fé contratual.

A jurisprudência pacífica do STJ e dos Tribunais Estaduais, em especial o TJGO, reconhece que o atraso injustificado na entrega de infraestrutura ou unidade imobiliária é causa suficiente para rescisão contratual por culpa exclusiva da vendedora, gerando o dever de restituição integral das parcelas pagas, nos termos da **Súmula 543 do STJ**.

No caso concreto, não há qualquer fato extraordinário que justifique o inadimplemento. Não se trata de caso fortuito externo ou força maior, mas de atraso decorrente da própria gestão da requerida, que não cumpriu o cronograma físico e financeiro da obra. Assim, o inadimplemento é substancial e atinge o núcleo do contrato, tornando impossível a continuidade da relação jurídica sem prejuízo à autora.

O desequilíbrio contratual é evidente: enquanto a consumidora cumpriu todas as suas obrigações financeiras, a requerida não cumpriu a principal obrigação que assumiu — entregar a casa dentro do prazo avençado.

II.3 – A INEXISTÊNCIA DE CULPA DE TERCEIRO E DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA

É comum que construtoras tentem justificar o atraso culpando terceiros, como fornecedores, escassez de mão de obra, instabilidade econômica ou supostos entraves administrativos. Contudo, a jurisprudência é categórica ao afirmar que nenhuma dessas hipóteses configura excludente de responsabilidade para o fornecedor.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, bastando a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. Assim, não importa se o atraso teria sido gerado por empreiteiras subcontratadas, por problemas internos de organização ou por questões burocráticas. A requerida assume integralmente os riscos do empreendimento e deve garantir ao consumidor o cumprimento do prazo contratual.

O Tribunal de Justiça de Goiás reforça reiteradamente que a culpa de terceiro não afasta a responsabilidade da promitente vendedora, pois o consumidor não tem qualquer ingerência sobre a cadeia produtiva da obra. A contratada responde por todos os atos praticados por seus prepostos, parceiros comerciais e subcontratados, cabendo a ela organizar adequadamente o empreendimento e cumprir o prazo de entrega.

Portanto, qualquer alegação nesse sentido deve ser rejeitada, pois não há fato externo imprevisível ou inevitável que justifique o inadimplemento contratual.

II.4 – DA RESCISÃO CONTRATUAL E DO DIREITO À RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS

Diante da culpa exclusiva da requerida pelo atraso substancial da obra, não resta alternativa à autora senão pleitear a rescisão do contrato. Trata-se de medida legitimada não apenas pela lei, mas também por orientação jurisprudencial consolidada.

A **Súmula 543 do STJ** estabelece que, em caso de rescisão de contrato por culpa exclusiva do vendedor/construtor, o consumidor tem direito à restituição **integral e imediata** das parcelas pagas, devidamente corrigidas. Isso porque não pode o consumidor ser penalizado pela frustração de um contrato cujo descumprimento decorre totalmente da requerida.

Sobre o assunto, necessário colacionar julgados recentes do TJGO:

> DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. ATRASO NA ENTREGA DE INFRAESTRUTURA. CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME. 1. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR. **3. O contrato de promessa de compra e venda de imóvel submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. 4. A jurisprudência pacífica do STJ e do TJGO considera o atraso injustificado na entrega de infraestrutura como causa para rescisão contratual com restituição integral dos valores pagos em caso de culpa exclusiva do vendedor (Súmula 543 do STJ). 5. Não respeitada a cláusula contratual que previa a entrega da infraestrutura em até 24 meses, contados da assinatura do contrato, configura-se a culpa da promitente vendedora pela rescisão.** 6. A alegação de culpa exclusiva de terceiro não afasta a responsabilidade da promitente vendedora, considerando a responsabilidade objetiva prevista no CDC. 7. **É cabível a restituição integral das parcelas pagas pelo promitente comprador, em razão da resolução do contrato por culpa exclusiva da vendedora (Súmula 543/STJ).** 8. Os danos morais são devidos em razão do abalo psicológico causado pelo atraso prolongado e injustificado na entrega da obra, afigurando-se proporcional e razoável o valor arbitrado na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: **"1. Em contratos de promessa de compra e venda de imóveis, sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, o atraso na entrega da obra por culpa exclusiva da promitente vendedora enseja a rescisão contratual e a restituição integral das parcelas pagas, além da indenização por danos morais, desde que comprovados."** Dispositivos relevantes citados: CDC,

art. 2°; CDC, art. 3°; CDC, art. 6°, VIII; CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11; CC/2002, art. 405; CC/2002, art. 927, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; TJGO, Apelação Cível 5320442-70.2020.8.09.0139; TJGO, AC 0422468-18.2016.8.09.0029; TJGO, AIAC 5421612-92.2019.8.0051. (cf. STJ, 4ª T., AgInt no AREsp 1761193/DF1, Rel. Min. Raul Araújo, DJe de 13/04/2021; e STJ, 2ª T., EDcl no REsp 1708238/SP2 Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJEN de 01/07/2025) Grifei.

PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Gabinete do Desembargador William Costa Mello EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. (...).III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O prazo de tolerância de 180 dias para entrega do imóvel previsto no contrato não é abusivo, desde que respeitado o limite máximo e não configurada a mora injustificada. **6. A incorporadora não comprovou a ocorrência de caso fortuito ou força maior apto a justificar o atraso na entrega do imóvel, sendo reconhecida sua mora a partir da data final estipulada no aditivo contratual. 7. A ausência de comprovação da efetiva entrega das chaves aos compradores impede o reconhecimento da posse, caracterizando o inadimplemento contratual da construtora. 8. Nos termos da Súmula 543 do STJ, havendo rescisão contratual por culpa exclusiva do promitente vendedor, a restituição dos valores pagos pelo consumidor deve ser integral e imediata, afastando-se a retenção de 25%. 9. A comissão de corretagem deve ser restituída ao consumidor, pois a rescisão contratual decorreu de culpa da incorporadora.** 10. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral passível de indenização, não havendo nos autos

> elementos que demonstrem sofrimento extraordinário dos compradores. (...). **Tese de julgamento: "1. Atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva da construtora enseja a rescisão contratual com restituição integral dos valores pagos pelo consumidor, inclusive comissão de corretagem.** 2. A incidência dos juros de mora deve ocorrer a partir da citação quando a rescisão do contrato se der por inadimplemento do vendedor. 3. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral passível de indenização." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5°, XXXII; CDC, arts. 2°, 3°, 6°, 14, 46 e 51; CC, arts. 393, 475, 884 e 927; CPC, arts. 85 e 373. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; STJ, REsp 1.740.911/DF (Tema 1002); STJ, AgInt no AREsp 2.392.437/MG; TJGO, Apelação Cível 5115612-66.2022.8.09.0174. 5497852-58.2022.8.09.0006, 1ª Câmara Cível, Órgão: TJ-GO. Relator: STEFANE FIUZA CANÇADO MACHADO. Publicado em Publicado em 12/02/2025) Grifei.

A manutenção do contrato seria inviável e prejudicial à autora, que já sofreu atraso considerável, teve sua organização financeira comprometida e ainda suportou cobranças abusivas como IPTU e taxa associativa. Não faz sentido exigir que continue vinculada a um ajuste que deixou de cumprir sua finalidade essencial — a aquisição de moradia no prazo contratado.

Assim, a rescisão contratual com restituição integral de todas quantias pagas, com juros e correção monetária desde os desembolsos é medida que se impõe.

II.5 – DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PARA RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM EM CASO DE RESCISÃO POR ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL

Nos casos de resolução contratual decorrente de atraso na entrega da obra — hipótese em que a responsabilidade é exclusivamente da construtora ou incorporadora — a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem submete-se ao prazo prescricional de 10 (dez) anos.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.099 dos Recursos Repetitivos, firmou entendimento vinculante no sentido de que a pretensão de devolução da corretagem, quando o desfazimento do contrato decorre de atraso na obra imputável ao empreendedor, prescreve em dez anos, afastando-se qualquer prazo prescricional mais curto.

Ainda conforme definido pelo colegiado, o início da contagem do prazo prescricional não ocorre na data da assinatura do contrato nem no momento do atraso da obra, mas sim a partir da ciência da recusa da construtora/incorporadora em devolver os valores pagos. Trata-se, portanto, de marco temporal objetivo, que protege o consumidor e assegura o pleno exercício do direito de reaver a quantia indevidamente exigida no contexto do inadimplemento contratual do fornecedor.

Dessa forma, como a presente rescisão contratual é fundada no atraso injustificado da obra, não há que se falar em prescrição, pois vigente o prazo decenal estabelecido pelo STJ para a restituição da referida verba.

II.6 – DA ILEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E DA UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE COMO FATOR DE AGRAVAMENTO DO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL

Outro aspecto que contribui para o desequilíbrio contratual e reforça a culpa exclusiva da requerida pela necessidade de rescisão diz respeito à prática ilegal de capitalização mensal de juros, aliada à utilização da Tabela Price como método de amortização.

Conforme dispõe o art. 5º da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, somente as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional podem pactuar capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano. As empresas loteadoras, incorporadoras e construtoras não se enquadram nessa categoria, razão pela qual não estão autorizadas a aplicar capitalização mensal em contratos de promessa de compra e venda ou financiamento direto com o consumidor.

A jurisprudência é reiterada no sentido de que, nos contratos imobiliários celebrados fora dos sistemas SFH e SFI, a capitalização somente é admitida de forma anual, sendo vedada a cobrança de juros compostos mensais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO IMOBILIÁRIO. COMPRA E VENDA IMÓVEL. AUSÊNCIADE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. HIGIDEZ DO JULGADO. ABUSIVIDADEDE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAIS. INSTITUIÇÃO NÃO PERTENCENTE AOSISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. VEDAÇÃO A CAPITALIZAÇÃO MENSAL. **AMORTIZAÇÃO PELO SISTEMADA TABELA PRICE. IMPOSSIBILIDADE.** UTILIZAÇÃO DO SAC ? SISTEMA DE AMORTIZAÇÃOCONSTANTE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA.PACTUAÇÃO REGULAR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. (...). 3. **A capitalização mensal de juros somente é admitida pelo nosso ordenamento jurídico em contratos de mútuo realizados por instituições integrantes do Sistema Financeiro de Habitação. Tratando-se de um contrato de compra e venda no qual figura como vendedora uma empresa que atua no ramo imobiliário, esta não tem autorização para exigir juros compostos, devendo tal conduta ser reconhecida como prática ilícita.** 4. **É vedada a prática de capitalização mensal de juros em contratos de mútuo civil celebrados com construtora/incorporadora, haja vista que esta não se equipara à instituição financeira, nos termos do disposto no artigo 2° da Medida Provisória n° 2.172/32 de 23 de agosto 2001, vigente por força da EC n° 32, e art. 4° do Decreto n° 22.623/33, admitindo-se, tão somente, a capitalização em periodicidade anual.** 5. Reconhecendo-se a impossibilidade de utilização da Tabela Price, o sistema de amortização deve observar o Sistema de Amortização Constante ? SAC, eis que usual no mercado imobiliário e mais benéfico ao consumidor. 6. A cobrança de taxa de administração em contratos imobiliários pactuado com empresa não integrante do sistema financeiro, é ilegal porque não representa serviço da instituição financeira prestada ao tomador do empréstimo, devendo ser restituída, deforma simples ao adquirente. 7. Tendo em vista que a contratação de seguro

> prestamista nas modalidades de empréstimos vinculados ao SFH é obrigatória, deve-se aplicar a mesma regra aos contratos formalizados om sociedade empresária não integrante desse sistema, sendo facultada ao mutuário, unicamente, a escolha da empresa seguradora. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJGO,PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5432810-79.2021.8.09.0044, Rel. Des(a). HÉBER CARLOS DE OLIVEIRA, **1ª Câmara Cível, julgado em 10/04/2024,** DJe de 10/04/2024)(negritei e grifei)

A requerida, entretanto, adota a capitalização mensal de forma automática e sem qualquer transparência, aumentando exponencialmente o saldo devedor e impondo ônus que extrapola o razoável. Veja a previsão contida no contrato:

> **C – Saldo devedor a ser "financiado", correspondente ao valor do item A subtraído o importe do item B: R$ 873.995,07 (OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS),** a ser pago através das parcelas constantes da tabela acima, exceto aquela(s) paga(s) à vista, com todos os seus encargos, condições, prazos e forma estipulados neste instrumento. **Todas as parcelas "tipo reajustáveis" constantes da tabela acima estão com juros mensais de 0,4066% já inclusos, calculados conforme Tabela PRICE, e serão reajustadas mensalmente pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), tomando-se como base o mês de 09/2021. O mês de referência do índice utilizado para correção será aquele já divulgado na data de emissão dos boletos do financiamento.**

Tal prática eleva artificialmente o custo do contrato e fere frontalmente os princípios da boa-fé objetiva, da informação adequada e do equilíbrio contratual previstos no CDC.

A situação se agrava ainda mais com a adoção da Tabela Price, sistema de amortização que, apesar de apresentado como vantajoso, acarreta anatocismo, ou seja, a cobrança de juros sobre juros, especialmente quando conjugado com a capitalização mensal indevida. Esse mecanismo faz com que, nos primeiros anos do contrato, a maior parte das parcelas seja destinada exclusivamente ao pagamento de juros, retardando de forma injustificada a efetiva amortização do principal.

A utilização conjunta da Tabela Price e da capitalização mensal — ambas indevidas à luz da legislação aplicável — cria um ambiente de onerosidade excessiva para o consumidor, tornando o contrato

desproporcional e incompatível com os critérios de justiça contratual.

Portanto, essas práticas abusivas constituem mais um fator que inviabiliza a manutenção do contrato, reforçando a legitimidade do pedido de rescisão por culpa exclusiva da requerida, que, além de descumprir o prazo de entrega, impôs cláusulas economicamente lesivas e juridicamente inválidas.

II.7 – DA NULIDADE DA CLÁUSULA QUE IMPÕE O PAGAMENTO DE IPTU E TAXA ASSOCIATIVA ANTES DA ENTREGA DO IMÓVEL

A requerida inseriu no contrato cláusula que transfere à autora a obrigação de pagar IPTU e taxa associativa mesmo sem ter recebido o imóvel. Tal disposição viola frontalmente os princípios da boa-fé objetiva, da equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito. Vejamos a abusividade do contrato:

PARÁGRAFO SEGUNDO – O **Residencial Jardins Lyon** será entregue em fases, sendo a 1ª fase com data de entrega prevista até **31/01/2025** e a 2ª fase, até **30/04/2025** (vide tabela com datas logo abaixo). As contribuições à "**ASSOCIAÇÃO JARDINS LYON**" deverão ser pagas a partir da data de entrega da 1ª fase do empreendimento, de forma que, se a data de entrega prevista (item III.I do Quadro Resumo) for antecipada ou atrasada, a data, a partir da qual as contribuições serão devidas, antecipar-se-á ou atrasar-se-á na mesma proporção.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Todos os impostos, taxas e contribuições, que incidam sobre o imóvel objeto do presente contrato, serão suportados, a partir da data de assinatura da proposta de compra e venda que antecedeu esta, exclusivamente pelo(a,s) **DEVEDOR(A,ES) FIDUCIANTE(S)** ora avante chamado(a,s) **COMPRADOR(A,ES)**, mesmo que lançados ou cobrados em nome da **CREDORA FIDUCIÁRIA** ora avante chamada **VENDEDORA** ou de terceiros, exceto a taxa associativa à "**ASSOCIAÇÃO JARDINS LYON**", a qual será suportada pelo(a,s) **COMPRADOR(A,ES)** a partir da data de entrega da 1ª fase do empreendimento, data essa prevista no no item III.I do Quadro Resumo.

A lógica é simples e amplamente acolhida pelos tribunais: quem não detém a posse, não usufrui, não recebe o imóvel e não pode exercer qualquer poder sobre ele, não pode ser compelido a arcar com encargos tributários ou associativos.

A jurisprudência pátria declara que cláusulas que imponham tais cobranças antes da entrega das chaves são abusivas, pois transferem ao consumidor encargo que deveria permanecer com a vendedora enquanto a obra estiver sob sua responsabilidade:

> EMENTA AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ENTREGA DAS

CHAVES. AUSÊNCIA. DESPESAS CONDOMINIAIS E IPTU. RESPONSABILIDADE. VENDEDORA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. **Segundo a jurisprudência do STJ, somente a partir da efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, passa o adquirente a ter a obrigação de pagar as despesas condominiais e IPTU, sendo responsabilidade da vendedora até a imissão na posse.** 2. A revisão das conclusões do Tribunal de origem no tocante à imissão de posse demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, conforme a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2960165 (e-Doc 50783052) | 2025/0212475-6, Terceira Turma, Órgão: STJ - Acórdãos. Relator: RICARDO VILLAS BOAS CUEVA. Publicado em Publicado em 25/09/2025. Grifei.

DIREITO CIVIL. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA DE IPTU EM PERÍODO ANTERIOR À IMISSÃO NA POSSE E ENTREGA DAS CHAVES. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO. MULTA CONTRATUAL POR ATRASO SOBRE O VALOR PAGO. PREVISÃO CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO DE QUANTIA INFERIOR. TEMA 967 DO STJ. I. CASO EM EXAME (...). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Primeira apelação conhecida e parcialmente provida e segunda apelação conhecida e desprovida. **"1. A cobrança de IPTU antes da imissão na posse do imóvel é abusiva e configura prática ilegal. 2. A restituição do IPTU pago indevidamente deve ser em dobro, conforme o CDC, para pagamentos após 30/03/2021.** 3. A multa por atraso na entrega do imóvel deve ser calculada conforme previsto em contrato." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, IV e § 1º, III; art. 42, parágrafo único. Jurisprudências relevantes citadas: AgInt no AREsp n. 2.263.061/RJ; AgInt no AREsp n. 2.067.538/SP; TJGO, Apelação Cível 5145516-78.2023.8.09.0051; TJGO, Apelação Cível 5106868-

63.2022.8.09.0051; TJGO; AC 5568662-43.2021.8.09.0087. REsp 1108058/DF (Tema 967). 5797846-22.2023.8.09.0174, 7ª Câmara Cível, Órgão: TJ-GO. Relator: SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO. Publicado em Publicado em 31/07/2025.

Além disso, o IPTU decorre da posse e da disponibilidade econômica do imóvel, não podendo ser exigido de quem sequer teve acesso ao bem. Já a taxa associativa tem caráter contraprestacional, sendo indevida quando não há fruição das áreas comuns nem usufruto das benfeitorias custeadas pelos condôminos.

Portanto, impõe-se a declaração de nulidade da cláusula contratual, com devolução dos valores pagos em dobro.

II.8 – DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DA AUTORA

A rescisão contratual decorre exclusivamente da conduta do empreendedor, que não observou o prazo de entrega estabelecido no instrumento particular, configurando claro inadimplemento contratual. Nos termos dos artigos 389, 395 e 402 do Código Civil, o devedor que descumpre obrigação responde pelas perdas e danos, inclusive multa contratual, quando prevista.

Embora o contrato firmado entre as partes contenha cláusulas típicas de financiamento com garantia de alienação fiduciária, não houve qualquer disposição expressa remetendo ao art. 67-A da Lei nº 4.591/1964, o qual trata de hipóteses específicas de resolução por iniciativa do adquirente, mediante pagamento de percentual sobre o valor efetivamente pago. Sendo o contrato silente quanto à adoção desse regime legal, inaplicável a limitação de retenção ali prevista, sob pena de violação ao princípio da força obrigatória dos contratos (art. 421 do CC) e da autonomia da vontade, já que o instrumento não incorporou tal disciplina.

Com efeito, a ausência de cláusula expressa prevendo retenção de 25% ou qualquer parâmetro específico para rescisão por culpa do comprador impede a aplicação automática do referido dispositivo legal, sobretudo porque, no presente caso, a resolução não é promovida pelo adquirente, mas sim resulta do inadimplemento do próprio empreendedor, circunstância

que afasta, por natureza, o regramento contido no art. 67-A da Lei nº 4.591/1964.

Diante disso, deve prevalecer a regra contratual geral de responsabilidade civil por inadimplemento, sendo devida a restituição integral das quantias pagas, acrescida da multa prevista em lei, qual seja:

> "Art. 67-A . Em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, este fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente ao incorporador, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, delas deduzidas, cumulativamente:
>
> (...).
>
> II - a pena convencional, que não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga.

Assim, considerando que a rescisão decorre de atraso injustificado na obra, a multa contratual deve incidir em desfavor do empreendedor, como forma de sancionar o inadimplemento. Neste sentido é o entendimento do TJGO:

> EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há cerceamento de defesa, pois o laudo pericial é suficiente para comprovar os vícios construtivos. A quantificação dos danos será realizada em liquidação de sentença. 4. A gratuidade de justiça deve ser mantida, pois não há prova da capacidade financeira da autora para arcar com as despesas processuais. 5. As modificações realizadas no imóvel pela autora não configuram perda superveniente do objeto, pois não interferem nos vícios construtivos. 6. O construtor é responsável pelos vícios construtivos,

pois a perícia comprovou a existência de falhas na execução da obra. **7. O atraso na entrega da obra justifica a aplicação da cláusula penal, pois não há excludente de responsabilidade.** 8. O mero descumprimento contratual, traduzido no atraso da entrega e em vícios construtivos que não afetam a habitabilidade do imóvel, constitui dissabor cotidiano, não configurando dano moral passível de indenização. 9. É inacumulável a condenação em cláusula penal compensatória com a indenização por lucros cessantes, quando ambas as verbas decorrem do mesmo fato gerador, sob pena de bis in idem. 10. A despesa com a elaboração de laudo pericial particular, indispensável à propositura da ação para comprovação dos fatos alegados, qualifica-se como dano emergente e deve ser objeto de ressarcimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso do réu desprovido. 12. "1. A responsabilidade do construtor pelos vícios construtivos decorre da lei, nos termos do artigo 618 do Código Civil e artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor. 2. O atraso na entrega da obra enseja a aplicação da cláusula penal, salvo comprovação de excludente de responsabilidade. 3. O ressarcimento das despesas com laudo técnico particular é devido quando este contribui para a comprovação dos vícios construtivos e para a instrução do processo." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 618; CDC, art. 3º e 12; CPC, art. 85, §11, art. 99, § 3º, art. 370, p.u., art. 373, II, art. 489, art. 493; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema 970; TJ/GO, Apelação nº 5575838-84.2021.8.09.0051, Apelação nº 5658665-15.2023.8.09.0074, Apelação nº 0127310-95.2017.8.09.0024, Apelação nº 0391041-73.2012.8.09.0051. (Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível, 5059853-92.2019.8.09.0087, REINALDO ALVES FERREIRA - (DESEMBARGADOR), 2ª

Câmara Cível, julgado em 18/11/2025 09:00:00).

Portanto, diante do inadimplemento contratual da requerida deve ser aplicada multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor pago pela autora (R$ 40.667,229), a título de penalidade pelo atraso injustificado na obra.

III - DA TUTELA DE URGÊNCIA

A concessão da tutela antecipada revela-se imprescindível no presente caso, não apenas pela presença dos requisitos legais do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano —, mas sobretudo pela urgência e gravidade da situação enfrentada pela Autora.

A **probabilidade do direito** está amplamente demonstrada pelo inadimplemento contratual da Requerida, que descumpriu o prazo de entrega da unidade, impôs cobranças abusivas (IPTU, taxa associativa) antes da disponibilização do imóvel e aplicou encargos financeiros ilegais (capitalização mensal e Tabela Price). Esses elementos demonstram, de forma clara, que a Autora não pode ser compelida a continuar adimplindo prestações de um contrato que se encontra substancialmente violado pela própria vendedora.

O **perigo de dano**, por sua vez, é evidente. A Autora segue sendo pressionada a pagar parcelas do contrato — bem como taxas indevidas (IPTU/ITU e taxa associativa), mesmo sem ter recebido o imóvel. Isso compromete seu orçamento, gera risco concreto de negativação indevida e cria situação de extrema insegurança jurídica.

Portanto, a tutela antecipada é medida necessária para evitar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, justificando a intervenção judicial imediata.

Diante desse cenário, requer:

a) a suspensão da exigibilidade de todas as parcelas contratuais vencidas e vincendas, especialmente da parcela com vencimento em 30/10/2025;

b) a suspensão da exigibilidade das cobranças de IPTU/ITU e de taxa de condomínio/associação, com a determinação de que tais

encargos fiquem sob responsabilidade exclusiva das Requeridas, que permanecem como verdadeiras possuidoras e proprietárias do imóvel não entregue;

c) a proibição de inscrição do nome da Autora em cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA) em razão das obrigações cuja exigibilidade se pretende suspender, fixando-se multa diária pelo descumprimento.

A medida é proporcional, necessária e plenamente adequada, pois, evitará dano grave à autora e assegurará a efetividade da prestação jurisdicional.

IV - DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DA NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA

A necessidade de condenação da Requerida ao pagamento dos ônus de sucumbência — incluindo custas processuais e honorários advocatícios — decorre diretamente do princípio da causalidade, amplamente reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência pátria.

Segundo esse princípio, deve suportar as despesas do processo a parte que deu causa à instauração da demanda, ainda que não haja propriamente resistência no curso do processo ou que este termine por acordo ou resolução antecipada.

No caso em questão, é inegável que a Requerida deu causa ao ajuizamento desta ação, uma vez que:

- descumpriu o prazo contratual de entrega da obra;
- aplicou encargos financeiros ilegais, como capitalização mensal e Tabela Price;
- exigiu IPTU e taxa associativa antes da entrega do imóvel, em evidente abusividade;

Assim, toda a movimentação judicial somente ocorreu por culpa exclusiva da Requerida, que não cumpriu suas obrigações contratuais e legais, nem providenciou qualquer alternativa razoável para evitar o litígio.

Nesse sentido, a aplicação do princípio da causalidade impõe a condenação da Requerida ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais, incluindo os honorários advocatícios sobre o valor da causa.

Portanto, diante da patente responsabilidade da Requerida pela necessidade de propositura da presente ação, deve ela arcar com todas as despesas processuais e honorários, nos termos dos artigos 82 e 85 do Código de Processo Civil.

V – DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, requer a Vossa Excelência:

a) O recebimento da presente ação com o deferimento do parcelamento das custas processuais iniciais em 10 (dez) parcelas mensais e sucessivas, nos termos do art. 98, §6°, do CPC, nos termos expostos no tópico próprio da inicial.

b) A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar que a Requerida suspenda imediatamente a exigibilidade de todas as parcelas do contrato, bem como se abstenha de cobrar e negativar a autora em relação a IPTU/ITU e taxa associativa referentes ao imóvel ainda não entregue, sob pena de multa diária;

c) A citação da Requerida para apresentar resposta no prazo legal, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato (art. 344 do CPC);

d) Ao final, a confirmação da tutela de urgência e a procedência integral da presente ação, para que seja declarada a rescisão contratual por culpa exclusiva da Requerida e aplicação do CDC ao caso concreto, com a consequente condenação para que:

d.1) Proceda à rescisão definitiva do contrato de promessa de compra e venda, reconhecendo-se a culpa exclusiva da Requerida pelo atraso injustificado na entrega da obra;

d.2) Efetue a restituição integral de todos os valores pagos pela autora, devidamente corrigidos desde cada desembolso e acrescidos de juros legais, incluindo: R$ 162.669,16 referentes às parcelas pagas do contrato; R$ 50.999,75 pagos a título de comissão de corretagem; R$ 1.313,82 pagos indevidamente a título de IPTU (em dobro);

d.3) Seja declarada a nulidade da cláusula que transfere à autora o pagamento de IPTU/ITU

e taxa associativa antes da entrega do imóvel, por violação ao CDC e por se tratar de cobrança abusiva;

d.4) Seja a Requerida condenada ao pagamento de multa contratual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor pago, aplicável em razão da rescisão por culpa exclusiva do empreendedor, diante do inadimplemento contratual (Valor: R$ 40.667,229);

e) A produção de todas as provas admitidas em direito, especialmente documental complementar, testemunhal, pericial contábil, caso necessária, para completa elucidação dos fatos;

f) A condenação da Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2° e 8°, do CPC, com base no princípio da causalidade.

Requer, por fim, que todas as intimações e publicações sejam feitas em nome dos advogados RAUL HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA, inscrito na OAB/DF sob o n. 35.013 e MARCO ANTONIO MOREIRA, inscrito na OAB/DF 32.546, sob pena de nulidade.

Dá se à causa o valor de R$ 255.650,01 (duzentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e cinquenta reais e um centavo).

Termos em que,
Pede deferimento.
Goiânia, 08 de dezembro de 2025.

RAUL HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA
OAB/DF 35.013

MARCO ANTONIO MOREIRA
OAB/DF 32.546